

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 205/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

โจทก์

นายบุญมี ชื่นวัฒนกุลชัย กับพวก

จำเลย

นายบุญมี ชื่นวัฒนกุลชัย ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายยอด กล่อมดี ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายอับ हमีนประหาร ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

นายหลี่ หงษ์โต ที่ 4 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้
ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ที่ 4 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 147,161,162(4),266,268 การกระทำของจำเลยเป็นกรรม
เดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 147ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุกคนละ 6
ปี จำเลยที่ 2 ที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
147,161,162(4),266 และ 268 ประกอบด้วยมาตรา 86 ลงโทษตามมาตรา 147,86
ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุกคนละ 4 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกา
ต่อไป (อันดับ 193,192)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ชั่วคราวและในชั้นอุทธรณ์ ศาล
ชั้นต้นตีราคาประกันคนละ 100,000 บาท(อันดับ 175)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ตามพฤติการณัแห่งคดียังไม่สมควรให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่าง
นี้ ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ตามพฤติการณัแห่งคดียังไม่สมควรให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่าง
นี้ ให้ยกคำร้อง

(สวัสดิ รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-ค่านึง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>